

Tipo Test

1. Los delitos contra la salud pública se encuentran regulados en el Código Penal dentro de:

a) Título XVII, Capítulo II.

b) Título XVII, Capítulo III.

c) Título XVI, Capítulo III.

d) Título XVIII, Capítulo IV.

2. ¿Qué rango de artículos comprende específicamente el Capítulo III "De los delitos contra la salud pública"?

a) Del 341 al 385.

b) Del 359 al 378.

c) Del 368 al 378.

d) Del 359 al 384.

3. El artículo 359 castiga al que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas o productos químicos que puedan causar estragos, con la pena de:

a) Prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

b) Prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

c) Multa de seis a doce meses e inhabilitación.

d) Prisión de seis meses a dos años únicamente.

4. El artículo 360 castiga al que, hallándose autorizado para el tráfico de sustancias nocivas, las despache o suministre sin cumplir las formalidades previstas, con la pena de:

a) Prisión de seis meses a tres años.

b) Multa de seis a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años.

c) Multa de doce a veinticuatro meses.

d) Solo inhabilitación especial para profesión u oficio.

5. El que fabrique, importe o exporte medicamentos que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley se castiga (Art. 361) si:

a) Se genera un riesgo para la vida o la salud de las personas.

b) Se comercializan por valor superior a 400 euros.

c) La sustancia es considerada "droga dura".

d) No se requiere ningún resultado, el delito es de mera actividad.

6. ¿Qué pena se impone por la distribución pública a través de Internet de contenidos destinados a promover el consumo de productos que generen riesgo para la salud (Art. 361 bis)?

a) Prisión de uno a tres años siempre.

b) Multa de seis a doce meses o prisión de uno a tres años.

c) Multa de doce a veinticuatro meses únicamente.

d) Solo el bloqueo de los contenidos.

7. El tipo agravado del artículo 362 quater se aplica a los delitos de medicamentos y productos sanitarios engañosos cuando el culpable:

a) Pertenezca a una organización o grupo criminal.

b) Sea un particular sin conocimientos médicos.

c) Actúe en un establecimiento privado cerrado al público.

d) Lo haga por imprudencia leve.

8. En el delito de dopaje (Art. 362 quinquies), el sujeto pasivo (víctima) sobre el que recae la acción de prescribir o suministrar sustancias prohibidas debe ser:

a) Cualquier ciudadano que practique deporte.

b) Deportistas federados no competitivos o deportistas que participen en competiciones organizadas en España.

c) Menores de edad únicamente.

d) Solo deportistas de élite con contrato profesional.

9. ¿Cuál de las siguientes es una agravante específica del delito de dopaje según el Art. 362 quinquies.2?

a) Que la víctima sea menor de edad.

b) Que se haya empleado engaño o intimidación.

c) Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional.

d) Todas las anteriores son correctas.

10. Según el Art. 367, si los hechos previstos en los artículos anteriores (sustancias nocivas, medicamentos, alimentos) se realizan por IMPRUDENCIA GRAVE, la pena será:

a) La misma que el tipo doloso.

b) Las penas inferiores en grado.

c) Multa de tres a seis meses.

d) El hecho es atípico.

11. El artículo 368 define el tráfico de drogas como actos de cultivo, elaboración, tráfico o los que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de:

a) Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

b) Solo estupefacientes naturales.

c) Bebidas alcohólicas y tabaco a menores.

d) Sustancias químicas industriales exclusivamente.

12. La pena de prisión para el tráfico de sustancias que causen GRAVE DAÑO a la salud (drogas duras) es de:

a) Tres a seis años.

b) Seis a nueve años.

c) Nueve a doce años.

d) Uno a tres años.

13. La pena de prisión para el tráfico de sustancias que NO causen grave daño a la salud (drogas blandas) es de:

a) Seis meses a dos años.

b) Uno a tres años.

c) Tres a seis años.

d) Multa de seis a doce meses.

14. Además de la prisión, el Art. 368 impone una pena de multa en el tráfico de drogas duras de:

a) El tanto al duplo del valor de la droga.

b) El tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

c) El duplo al cuádruplo del valor.

d) Una cuantía fija de 30.000 a 60.000 euros.

15. Según el Tribunal Supremo, ¿cuál de estas sustancias se considera que causa "grave daño a la salud"?

a) Hachís.

b) Marihuana.

c) MDMA y éxtasis.

d) Aceite de hachís.

16. ¿Cuál de estas sustancias NO se considera de "grave daño a la salud" según tus apuntes?

a) Morfina.

b) LSD.

c) Marihuana.

d) Anfetaminas.

17. El Tribunal podrá imponer la pena inferior en grado (Art. 368) basándose en la escasa entidad del hecho y circunstancias personales, SIEMPRE QUE:

a) El autor sea reincidente.

b) Concurra alguna de las circunstancias de los artículos 369 bis o 370.

c) NO concurra ninguna de las circunstancias de los artículos 369 bis o 370.

d) La droga sea cocaína.

18. ¿A partir de cuántas dosis de consumo diario considera el Tribunal Supremo que la cantidad está dirigida al tráfico?

a) Más de 3 dosis.

b) Más de 5 dosis.

c) Más de 10 dosis.

d) Basta con 1 dosis si hay báscula.

19. El límite de tenencia de COCAÍNA para autoconsumo fijado en tus apuntes es de:

a) 3 gramos.

b) 7,5 gramos.

c) 25 gramos.

d) 1,5 gramos.

20. El límite de tenencia de MARIHUANA para autoconsumo fijado en tus apuntes es de:

a) 20 gramos.

b) 100 gramos.

c) 50 gramos.

d) 250 gramos.

21. El límite de tenencia de HACHÍS para autoconsumo fijado en tus apuntes es de:

a) 5 gramos.

b) 10 gramos.

c) 25 gramos.

d) 50 gramos.

22. El límite de tenencia de HEROÍNA para autoconsumo fijado en tus apuntes es de:

a) 0,6 gramos.

b) 1,5 gramos.

c) 3 gramos.

d) 7,5 gramos.

23. El Art. 369 establece penas superiores en grado y multa del tanto al cuádruplo cuando el culpable sea:

a) Un particular sin antecedentes.

b) Autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social o docente y obre en ejercicio de su cargo.

c) Un consumidor habitual.

d) Familiar de segundo grado del consumidor.

24. Es una agravante del Art. 369 que la droga se facilite a:

a) Personas mayores de 65 años.

b) Menores de 18 años, disminuidos psíquicos o personas en tratamiento de rehabilitación.

c) Personas con deudas económicas.

d) Familiares directos en el domicilio.

25. Se considera que la cantidad de droga es de "notoria importancia" (Art. 369.5ª) cuando alcanza:

a) Las 100 dosis de consumo diario.

b) Las 500 dosis de consumo diario.

c) Las 1.000 dosis de consumo diario.

d) El kilo de peso independientemente de la sustancia.

26. La cantidad de NOTORIA IMPORTANCIA para la COCAÍNA es de:

a) 500 gramos.

b) 750 gramos.

c) 1.500 gramos.

d) 120 gramos.

27. La cantidad de NOTORIA IMPORTANCIA para el HACHÍS es de:

a) 1 kilogramo.

b) 2,5 kilogramos.

c) 10 kilogramos.

d) 500 gramos.

28. La cantidad de NOTORIA IMPORTANCIA para la MARIHUANA es de:

a) 2,5 kilogramos.

b) 5 kilogramos.

c) 10 kilogramos.

d) 25 kilogramos.

29. La cantidad de NOTORIA IMPORTANCIA para la HEROÍNA es de:

a) 150 gramos.

b) 300 gramos.

c) 600 gramos.

d) 1 kilogramo.

30. Si los hechos del Art. 368 se realizan por quienes pertenecen a una ORGANIZACIÓN DELICTIVA, a los JEFES se les impondrá la pena (Art. 369 bis):

a) Inferior en grado.

b) Superior en grado.

c) Superior en uno o dos grados.

d) Prisión permanente revisable.

31. El tipo SUPERAGRAVADO del artículo 370 permite imponer la pena superior en uno o dos grados cuando:

a) Se utilicen a menores de 18 años para cometer los delitos.

b) Se trate de jefes de organizaciones del Art. 369.2.

c) Las conductas sean de "extrema gravedad".

d) Todas las anteriores son correctas.

32. Se considera que existe EXTREMA GRAVEDAD (Art. 370.3) cuando la cantidad de sustancia excede notablemente de la notoria importancia o:

- a) Se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico.
- b) Se hayan llevado a cabo mediante operaciones de comercio internacional para simular operaciones lícitas.
- c) Concurran tres o más de las circunstancias previstas en el Art. 369.1.
- d) Todas las anteriores son correctas.

33. El artículo 371 castiga el tráfico de precursores (equipos, materiales o sustancias de las tablas del Convenio de Viena) con la pena de prisión de:

- a) Dos a cinco años y multa del tanto al triplo.
- b) Tres a seis años y multa.
- c) Seis meses a dos años.
- d) Uno a tres años.

34. Si el tráfico de precursores lo realiza una persona integrada en una organización, se impondrá la pena de prisión (Art. 371.2):

- a) Superior en grado.
- b) Señalada en su mitad superior.
- c) Inferior en grado.

d) De nueve a doce años.

35. Según el Art. 372, si el delito lo comete un facultativo (médico, psicólogo, farmacéutico, etc.) en el ejercicio de su cargo, se impondrá:

a) Solo la pena de prisión.

b) Además de las penas correspondientes, la de inhabilitación especial de tres a diez años.

c) Una multa reducida.

d) Se le exime de responsabilidad si acredita que era para investigación.

36. El castigo para la provocación, conspiración y proposición (Art. 373) para los delitos de tráfico de drogas es la pena:

a) Superior en grado.

b) Inferior en uno o dos grados.

c) Misma que la del delito consumado.

d) No se castigan los actos preparatorios.

37. En los delitos de tráfico de drogas, los bienes, medios, instrumentos y GANANCIAS serán objeto de (Art. 374):

a) Custodia policial permanente.

b) Decomiso.

c) Devolución a los familiares del reo si no sabían nada.

d) Subasta inmediata antes de la sentencia.

38. Los bienes decomisados por sentencia firme que no puedan aplicarse a responsabilidades civiles ni costas (Art. 374.2) serán adjudicados:

a) A los Ayuntamientos donde se incautaron.

b) Íntegramente al Estado.

c) A asociaciones de víctimas del terrorismo.

d) Al Colegio de Abogados.

39. Respecto a la REINCIDENCIA (Art. 375), las condenas de Jueces o Tribunales EXTRANJEROS por delitos de la misma naturaleza:

a) No computan en España.

b) Producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente haya sido cancelado o pueda serlo según derecho español.

c) Solo computan si son de la Unión Europea.

d) Solo computan para la expulsión del territorio.

40. El tipo atenuado del artículo 376 permite bajar la pena en uno o dos grados si el sujeto:

a) Es drogadicto.

b) Ha abandonado voluntariamente sus actividades y colaborado activamente con las autoridades para impedir el delito o capturar a otros.

c) No tiene antecedentes.

d) Es menor de 21 años.

41. Para que un drogadicto se beneficie de la atenuación del Art. 376, debe acreditar que:

a) Ha consumido el día de los hechos.

b) Ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad no fuese de notoria importancia o extrema gravedad.

c) Tiene una receta médica.

d) Su familia lo apoya.

42. ¿En qué orden se imputarán los pagos efectuados por el penado según el Art. 378?

a) 1º Multa, 2º Costas, 3º Indemnización.

b) 1º Reparación del daño e indemnización, 2º Indemnización al Estado por gastos, 3º Multa, 4º Costas del acusador, 5º Resto de costas.

c) 1º Costas, 2º Multa, 3º Indemnización.

d) Al libre arbitrio del Juez.

43. La Ley 4/2015 del Principado de Asturias define la DROGODEPENDENCIA como la adicción a:

a) Solo sustancias ilegales.

b) Una o más sustancias psicoactivas o la alteración de la conducta caracterizada por el deseo fuerte e insuperable de consumir.

c) Alcohol exclusivamente.

d) Sustancias que solo afecten al sistema motor.

44. El proceso terapéutico que tiene como objetivo la interrupción de la intoxicación producida por una sustancia psicoactiva exógena se denomina:

a) Deshabitución.

b) Desintoxicación.

c) Reinserción.

d) Reducción de daños.

45. Los recursos de "primer nivel" en la red de atención a drogodependencias en Asturias incluye:

a) Unidades de Desintoxicación Hospitalaria.

b) Centros o equipos de atención primaria o recursos de reducción de daños.

c) Comunidades Terapéuticas.

d) Centros de día únicamente.

46. Según los efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), la cocaína y las anfetaminas se clasifican como:

a) Depresoras.

b) Perturbadoras.

c) Estimulantes.

d) Alucinógenas.

47. Según los efectos sobre el SNC, el opio, sus derivados y el alcohol son:

a) Estimulantes.

b) Depresoras.

c) Alucinógenas.

d) Legales siempre.

48. El cannabis y el LSD se clasifican por sus efectos como:

a) Depresoras.

b) Estimulantes.

c) Perturbadoras o alucinógenas.

d) Blandas.

49. Según la aceptación social, las drogas "duras" son aquellas que:

a) Son de mayor aceptación en la comunidad.

b) Son de menor aceptación y capaces de generar efectos nocivos a corto plazo.

c) Solo incluyen las sustancias sintéticas.

d) Se venden en farmacias.

50. Las drogas semi-sintéticas son aquellas que:

a) Se encuentran así en la naturaleza (marihuana).

b) Proceden de la naturaleza pero son sometidas a transformación química (cocaína, heroína).

c) Son elaboradas íntegramente en laboratorio (éxtasis).

d) Son legales en dosis pequeñas.